

1502548-94.2021.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Geraldo Fernandes Ribeiro do Vale

Comarca: Valinhos

Foro: Foro de Valinhos

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 01/02/2022

... possui condenações anteriores pela prática de tráfico de entorpecentes (autos 0068988-86.2004.8.26.0114 da 4ª Vara Criminal de Campinas) e furto qualificado (autos 0000257-36.1991.8.26.0650, da 2ª Vara de Valinhos). A extinção das penas ocorreu somente em julho de 2014 (fls. 105).

Cumpra consignar que: "(...) No que tange à validade da condenação anterior para valorar ...

PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

1502548-94.2021.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Unidade Judiciária: 2ª Vara de Valinhos

Processo nº:

1502548-94.2021.8.26.0548

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS ALBERTO PEREIRA e outro

VISTOS.

O MINISTÉRIO PÚBLICO promove ação penal contra CARLOS ALBERTO PEREIRA e SERGIO AFFONSO NETO, qualificados nos autos, dando-os como incurso no artigo 155, § 4º, incisos II e IV, cumulado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A denúncia (fls. 01/03) narra que os réus, no dia 10 de agosto de 2021, por volta das 18:20 horas, na Rua Silvino Poli, n. 57, bairro Invernada, Valinhos - SP, tentaram subtrair, para eles, mediante escalada e concurso de pessoas, 03 moto

redutores, 03 motores e 03 “dispensers” de copo para “milkshake” e diversas ferramentas avulsas, pertencentes a Juscelino Saes Casagrande, conforme autos de apreensão e entrega, não consumando o crime por circunstâncias alheias às suas vontades.

Consta mais que os acusados chegaram ao local dos fatos com o veículo VW/Kombi, de placas BZJ7303, pularam o portão da residência e passaram a subtrair diversos bens, retirando-os da casa e levando-os até o veículo, até que foram surpreendidos com a chegada da Polícia Militar.

Consta mais que os Policiais Militares foram acionados via COPOM para atender a ocorrência de furto no local e, quando chegaram, avistaram os dois acusados, sendo que um deles estava no interior da casa e o outro pulando o muro da residência em direção a um terreno baldio, motivo pelo qual realizaram a abordagem deles e os identificaram, bem como apuraram que eles já tinham separado diversos outros objetos dentro da casa para furtar e já tinham carregado para o automóvel Kombi 03 motores, 03 motores redutores, 03 dispensers de copo e algumas ferramentas.

A denúncia, acompanhada do inquérito policial (fls. 05/161), foi recebida em 20 de agosto de 2021 (fls. 243/245).

Os réus foram citados (fls. 332 e 333) e ofertaram, cada qual, resposta (fls. 272/330 e 337/342), nos termos do artigo 396-A, do CPP.

Não presentes nenhuma das hipóteses de absolvição sumária, fora determinado o prosseguimento do feito (fls. 349/352).

No curso da instrução, houve a oitiva da vítima (fls. 410), a inquirição de duas testemunhas (fls. 411/412) e os interrogatórios dos réus (fls. 413/414). Não foram requeridas outras diligências na fase do artigo 402, do CPP.

Em debates (fls. 408/409), o Ministério Público requereu a condenação de ambos os réus. A defesa de Carlos Alberto Pereira pleiteou a absolvição, sob o fundamento de que estava recolhendo sucata, vez que os bens estavam abandonados e eram muito velhos; e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora de escalada, o reconhecimento da atenuante da confissão e não consideração dos antecedentes por serem de mais de dez anos atrás, a fixação do regime aberto. A defesa de Sérgio Affonso Neto postulou a absolvição, sob o fundamento da mínima ofensividade da conduta e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e, subsidiariamente, a desclassificação para furto simples, a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

Os elementos de prova colhidos nos autos demonstram suficientemente a procedência da denúncia.

Os réus foram presos em flagrante delito (fls. 05), enquanto faziam a retirada dos objetos do imóvel, pertencentes à vítima, os quais foram apreendidos, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 57/58).

Nesse passo, os policiais militares, ouvidos em juízo (fls. 411/412) declinaram, de forma firme e uníssona, que foram acionados para atender uma ocorrência de furto em andamento. Disseram que ao chegarem ao local, depararam-se com dois indivíduos no interior do imóvel, sendo que um deles correu para o quintal e o outro estava sobre o muro divisório, tentando pulá-lo em direção a um terreno baldio.

Citaram que os indivíduos foram detidos e admitiram que estavam pegando os bens para sucata e que haviam ingressado no imóvel pelo muro lateral, acessado pelo terreno baldio. Apontaram, ainda, que foram encontrados alguns bens no interior do veículo que eles utilizaram, consistente em alguns "motores".

A vítima (fls. 410), por seu turno, declarou que foi informado pela polícia sobre o ocorrido e compareceu no local, no qual os sujeitos já haviam sido detidos. Disse que os bens já estavam sendo carregados, havendo coisa no corredor e outras em uma Kombi, as quais foram reconhecidas e a ele entregues (fls. 59/60).

No mais, os próprios acusados (fls. 413/414) admitiram os fatos, reconhecendo que ingressaram no local e que estavam recolhendo alguns bens por trabalharem com a venda de sucata.

As teses defensivas não prosperam.

Os bens cuja subtração era pretendida não podem ser tidos como coisas abandonadas. A vítima, de fato, não estava morando no local, dado o comprometimento estrutural decorrente das obras de um supermercado, mas matinha no imóvel seus pertences, sem o intuito de deles desfazê-los.

Os utensílios estavam em uma oficina com cobertura, situada no quintal do imóvel, conforme declinado pela vítima. De outro lado, conforme se colhe do laudo pericial (fls. 402/407), tratava-se de imóvel cercado, guarnecido por muros, pelo que não havia sequer como cogitar que se tratava de 'res derelicta'.

Conforme a jurisprudência: "TACRSP: 'O fato da casa ser muito velha e de estar com as portas abertas e janelas em estado precário estado, a ponto de permitir um fácil acesso, não pode servir de justificativa para que pessoa estranha nela penetre e só por isso passe a dispor de seus pertencentes, por mais desgastados ou mal acondicionados que estejam' (RJDTACRIM 3/128)" (in Código Penal Interpretado, Julio Fabbrini Mirabete, Atlas, 2005, pág. 1226)

Também não vinga a tese de que a conduta possui inexpressiva ofensividade e reduzido grau de reprovabilidade.

No caso em exame, os bens subtraídos possuíam valor econômico relevante, no importe de R\$ 8.500,00, conforme auto de avaliação (fls. 158). Eram utensílios destinados ao funcionamento dos comércios da vítima, cuja atividade somente foi interrompida por conta da situação econômica decorrente da pandemia global. Ainda que contassem com diversos anos de uso, tinham plena utilidade e destinação.

O crime foi cometido mediante o concurso de dois agentes, conforme evidenciaram os elementos de convicção, de modo que deve ser reconhecida a modalidade qualificada (artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal).

Os réus agiram conjuntamente, com unidade de propósitos, tendo ambos ingressado no imóvel, separado os bens que seriam subtraídos, e colocado, ao menos parte deles, no veículo que utilizavam, conforme os depoimentos prestados pelos policiais militares que os abordaram.

De outro lado, não restou caracterizado ter sido o crime cometido mediante escalada. Ainda que o muro lateral, junto ao terreno baldio, contasse com relevante altura (fls. 402/407), estava danificado, sem alguns tijolos em determinado ponto, o que permitia o ingresso no interior do imóvel sem esforço anormal. A circunstância constou do laudo pericial (fls. 402/407) e fora mencionada pela vítima.

Assim, ausente prova hábil do esforço incomum para ultrapassá-lo, resta afastada a circunstância: "TACRSP: 'A dificuldade de entrada ou saída pelo trajeto anormal deve ser tal que exija, para superá-lo, uso de meio instrumental ou destreza ou esforço incomum. Assim, se para galgar janela ou muro não foi preciso mais que uma simples enjambée, não se pode falar em escalada' (RT 547/355). No mesmo sentido, TACRSP: JTACRIM 56/280, RT 547/355, 573/398." (in Código Penal Interpretado, Julio Fabbrini Mirabete, Atlas, 2005, pág. 1294).

Assim, provada a autoria e a materialidade delitiva, e à míngua de outras teses defensivas, a condenação é medida que se impõe, motivo pelo qual se passa a dosar a pena.

Nos moldes do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base, para ambos os réus, mediante o incremento de 1/8 (um oitavo) da pena mínima, em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em seu mínimo legal.

Os réus possuem maus antecedentes criminais, posto que já foram condenados definitivamente pela prática de outros crimes, inclusive permanecendo presos. Não obstante as reprimendas anteriores, voltaram a delinquir.

Carlos Alberto, consoante a folha de antecedentes e certidões (fls. 89/109, 205/225 e 231/234), possui condenações anteriores pela prática de tráfico de entorpecentes (autos 0068988-86.2004.8.26.0114 da 4ª Vara Criminal de Campinas) e furto qualificado (autos 0000257-36.1991.8.26.0650, da 2ª Vara de Valinhos). A extinção das penas ocorreu somente em julho de 2014 (fls. 105).

Cumprе consignar que: "(...) No que tange à validade da condenação anterior para valorar negativamente os antecedentes, o tempo transcorrido após o cumprimento ou extinção da pena não elimina essa circunstância judicial desfavorável, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do sistema da perpetuidade: ao contrário do que se verifica na reincidência (CP, art. 64, I), o legislador não limitou temporalmente a configuração dos maus antecedentes ao período depurador quinquenal." (STJ, 5ª Turma, HC 357.043/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 23/08/2016).

Sérgio Affonso, consoante os documentos encartados (fls. 110/114, 115/126, 193/204 e 226/230), possui condenações pela prática de roubo (0015331-25.2010.8.26.0114, da 5ª Vara Criminal de Campinas) e tráfico de entorpecentes (0065466-51.2004.8.26.0114, da 3ª Vara Criminal de Campinas).

Assim, está justificada a majoração da reprimenda.

O acusado Sérgio Affonso também é reincidente, nos termos do artigo 63, do Código Penal, vez que, na data da prática do crime (10/08/2021), já havia sido condenado definitivamente pela prática de crime de roubo, nos autos 0006140-43.2016.8.26.0114, da 5ª Vara Criminal de Campinas, cujo trânsito em julgado ocorreu em 08/07/2016, e cuja pena ainda não foi integralmente cumprida.

Por oportuno, cabe consignar, nos termos da Súmula 636, do STJ, que: "A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência".

Assim, caracterizada a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando em uma pena de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em seu mínimo legal.

Nesse ponto, importa ressaltar, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de

Justiça, que: "A utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da aferição dos maus antecedentes e, ainda, para agravar a pena, pela reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da aferida na segunda, como no caso em apreço." (STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 627.044/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 17/08/2021, DJe 23/08/2021).

Os réus confessaram a prática do crime, ainda que tenham feito ressalvas. Assim, resta caracterizada a existência de circunstância atenuante em seu favor, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

Consoante o entendimento sedimentado na Súmula 545, do STJ: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal".

Assim reduzo a pena em 1/8 (um oitavo), resultando em: (a) Carlos Alberto Pereira: 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa; (b) Sérgio Affonso Neto: 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Consigno em relação a Carlos Alberto a fixação da pena abaixo do mínimo legal, consoante a Súmula 231, do STJ.

Por se tratar de crime na modalidade tentada, aplico a causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, parágrafo único, do Código Penal, no patamar de 1/3 (um terço), em razão de razoável evolução no iter criminoso, vez que parte dos bens subtraídos já estava embarcada no veículos dos acusados.

Assim, resulta em uma pena final de: (a) cumprimento de pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa para Carlos Alberto Pereira; (b) 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa, para Sérgio Affonso Neto.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, nos moldes do artigo 44 do Código Penal, porquanto não vislumbro a substituição como suficiente para atender à finalidade de reprovação e prevenção da conduta delitiva (artigo 44, inciso III, do CP), uma vez que os antecedentes criminais dos réus denotam sua maior culpabilidade. Além disso, o réu Sérgio Affonso Neto é reincidente (artigo 44, inciso II, do CP), o que, por si só, impede a substituição.

O réu Sérgio Affonso Neto deverá cumprir a pena em regime inicialmente fechado, vez que reincidente em crime patrimonial.

O réu Carlos Alberto Pereira deverá cumprir a pena em regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal, dado os péssimos antecedentes criminais, dadas as condenações por furto e tráfico de entorpecentes..

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e, por consequência:

A) condeno o réu CARLOS ALBERTO PEREIRA, RG nº 24.881.936, filho de Jayme Pereira e Maria Caproni Pereira, como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, inciso IV, cumulado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento de pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em seu mínimo legal;

B) condeno o réu SERGIO AFFONSO NETO, RG nº 44.348.419, filho de Selvio Affonso e Solange Martins Borges Affonso, nascido em 14/12/1982, como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, inciso IV, cumulado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento de pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa,

fixado o valor do dia-multa em seu mínimo legal.

Considerando o regime inicial de cumprimento de pena e o tempo que permanece preso, concedo ao réu Carlos Alberto Pereira, o direito de apelar em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Já o réu Sérgio Affonso Neto, que estava em cumprimento de pena quando veio a ser preso, não poderá apelar em liberdade, uma vez que persistem as razões que ensejaram a decretação de sua prisão preventiva (fls. 142/144). No mais, permaneceu preso durante todo o curso do processo, recomendando-se a manutenção de sua prisão visando a garantia de aplicação da Lei Penal.

Expeça-se de guia de recolhimento provisória, dada a manutenção da prisão do sentenciado.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea 'a', da Lei Estadual 11.608/03.

Comunique-se a vítima da prolação da sentença, nos termos do artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal.

Oportunamente, com o trânsito em julgado: A) lance o nome do réu no rol dos culpados; B) oficie-se ao IIRGD; C) expeça-se guia de recolhimento; D) oficie-se ao juízo eleitoral comunicando a suspensão dos direitos políticos.

P.R.I.

Valinhos, 01º de fevereiro de 2022.

Geraldo Fernandes Ribeiro do Vale

Juiz de Direito